Conditions générales de vente et de réparation

Version du 6 novembre 2026

1 Identité et champ d’application

SOLUTION PHONE, EURL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 801 044 785, SIRET 801 044 785 00021, siège et atelier au 21 rue Gambetta, 71000 Mâcon. Gérant : Sébastien CANNARD. Téléphone : 03 85 33 06 89. Courriel : contact@solution-phone.fr. Site : https://solution-phone.fr.

Ces conditions concernent les consommateurs pour les réparations de smartphones et tablettes réalisées en atelier et les ventes en magasin de téléphones neufs, d’occasion ou reconditionnés et d’accessoires. Elles sont communiquées avant l’engagement et remises sur support durable avec les documents contractuels. Les conditions particulières acceptées précisent la prestation ou le produit commandé.

Les sélections, demandes de devis, rendez-vous et réservations sans engagement présentés sur le site ne constituent pas, à eux seuls, une commande payante. Le prix et la disponibilité sont confirmés avant l’accord du client. Si un contrat est effectivement conclu à distance, les dispositions de l’article 11 s’appliquent. La présente version régit les nouveaux contrats conclus à compter du 6 novembre 2026 ; les prix et engagements déjà acceptés restent respectés.

2 Prix et information préalable

Les prix sont indiqués en euros TTC. Avant son engagement, le client connaît le prix total ou, si celui-ci ne peut être calculé, les modalités de calcul et le budget maximal convenu. Le devis distingue les pièces, la main-d’œuvre, les prestations annexes, les frais éventuels et le Bonus lorsqu’il s’applique. Aucun supplément payant n’est réalisé sans accord préalable sur sa nature et son prix.

Le devis est gratuit. Un diagnostic technique distinct est facturé 10 € TTC uniquement s’il a été annoncé et expressément accepté avant sa réalisation. Sa facturation est distinguée de l’établissement du devis gratuit. Une éventuelle déduction de ces 10 € du prix de la réparation doit être convenue par écrit ; elle n’est pas automatique.

Si le client refuse la réparation ou si celle-ci est impossible, le diagnostic effectivement réalisé et accepté peut rester dû. Une réparation non effectuée n’est pas facturée. Les opérations payantes distinctes déjà réalisées avec l’accord du client sont détaillées ; toute avance non due est remboursée.

Le prix TTC avant Bonus, le montant de la déduction et le reste à payer sont annoncés clairement. Hors éligibilité au Bonus Réparation, aucune remise de 25 € financée par SOLUTION PHONE n’est prévue au titre de cette offre. Toute évolution de tarif vaut pour l’avenir et ne modifie pas un prix déjà accepté.

3 Prise en charge et réalisation des réparations

Un document de prise en charge identifie le client et l’appareil, notamment sa marque, son modèle et son numéro de série ou IMEI. Il mentionne l’état apparent, les accessoires déposés, les symptômes signalés, l’intervention envisagée, le prix ou le budget maximal accepté, la nature des pièces et la date ou le délai convenu. Un exemplaire est remis au client ; son accord est recueilli avant intervention.

Si le diagnostic révèle une autre panne, un risque particulier ou un changement de coût, SOLUTION PHONE en informe le client et recueille son nouvel accord avant les opérations supplémentaires. Les risques identifiés, notamment pour une carte mère ou un appareil oxydé, sont expliqués sans exonération générale de responsabilité.

La nature des pièces proposées est annoncée : pièces neuves, de réemploi ou reconditionnées. Une pièce n’est présentée comme d’origine constructeur que si son origine est vérifiée. Pour les équipements et catégories de pièces visés aux articles R. 224-30 à D. 224-37 du Code de la consommation, le client peut opter pour une pièce issue de l’économie circulaire à la place d’une pièce neuve. L’offre n’est pas obligatoire si la pièce n’est pas disponible dans un délai compatible avec le délai convenu. Les options, prix

et délais sont expliqués ; le choix est recueilli sur support durable et les documents correspondants conservés deux ans.

La prestation et les contrôles réalisés sont expliqués lors de la restitution. Une facture détaillée est remise. Les pièces remplacées sont restituées sur demande lorsque cela est possible, sauf contrainte légale, de sécurité ou d'échange standard expliquée avant accord. Les déchets sont remis à une filière adaptée.

4 Paiement et acompte

Le règlement s'effectue au comptant à la restitution de l'appareil ou à l'achat en magasin, selon le prix accepté et après déduction du Bonus s'il s'applique. Sont acceptés : carte bancaire, paiement mobile compatible dont Apple Pay, chèque, virement et espèces dans les limites légales. Aucun supplément non convenu n'est ajouté.

Pour une prestation nécessitant une commande spéciale de pièces ou composants, un acompte de 30 % du devis est demandé avant commande. Le devis et le justificatif de paiement précisent sa nature d'acompte et son montant. Il est déduit du solde et engage les parties ; ce ne sont pas des arrhes ouvrant une faculté de dédit.

En cas de demande d'annulation, les opérations autorisées déjà réalisées et les conséquences de la commande sont examinées selon les conditions légales. L'acompte n'est pas automatiquement conservé en toute circonstance. Les droits de résolution, remboursement ou rétractation éventuellement applicables restent préservés.

5 Obligations du réparateur

SOLUTION PHONE répond de l'exactitude du diagnostic, de la bonne exécution de l'intervention convenue et de la conservation de l'appareil confié. Les limites techniques et réserves spécifiques sont expliquées avant accord. Une simple formule générale d'obligation de moyens ne supprime pas ces obligations.

En cas de réparation défectueuse ou de détérioration imputable à la prise en charge, le client conserve ses droits à une remise en état, une réduction du prix, une résolution du contrat ou une indemnisation dans les conditions légales. Aucun nombre minimal de tentatives n'est imposé pour ouvrir ces droits.

6 Préparation et accès à l'appareil

Le client communique les informations utiles sur la panne et déclare être propriétaire de l'appareil ou autorisé à le faire réparer. Il est invité à sauvegarder ses données et à retirer les cartes SIM, supports et accessoires inutiles. Si une sauvegarde est impossible, les risques identifiés sont examinés avant intervention.

L'accès à l'appareil est limité au diagnostic, à la réparation et aux tests convenus. Un mode réparation, un accès limité ou un déverrouillage par le client est privilégié lorsqu'il convient. Les mots de passe de messagerie, bancaires ou de stockage ne sont pas requis pour une simple réparation matérielle. Toute réinitialisation ou opération exposant spécifiquement les données est expliquée et convenue avant réalisation.

7 Responsabilité et restitution de l'appareil

La recommandation de sauvegarde ne décharge pas SOLUTION PHONE d'une faute qui lui serait imputable. Aucune exclusion générale pour perte de données, intervention sur carte mère, perte ou détérioration de l'appareil n'est opposée au consommateur. La responsabilité n'est pas automatiquement plafonnée au prix de la prestation.

La réparation peut affecter l'étanchéité ou certaines fonctions ; les limites identifiées sont indiquées avant accord. Elle ne supprime pas automatiquement les droits légaux du client ni toute garantie du vendeur ou du constructeur. Le client est informé d'une éventuelle possibilité de prise en charge au titre d'une garantie existante.

L’appareil est conservé et restitué dans les conditions légales. Un éventuel droit de rétention suppose que ses conditions légales soient réunies. Un appareil non retiré ne devient pas automatiquement la propriété du magasin et n’est ni revendu ni recyclé après un délai fixé unilatéralement. En cas de perte ou de détérioration, une solution de remplacement peut être convenue sans exclure les autres droits du client.

8 Délais et retard

La date ou le délai d’exécution est convenu avant l’intervention et figure sur le document de prise en charge. À défaut de date ou de délai convenu, la prestation est exécutée sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Une difficulté technique ou une indisponibilité de pièce est signalée au client avec une proposition adaptée ; un nouveau délai ne supprime pas ses recours.

En cas de retard, le client peut exercer les droits des articles L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la consommation, notamment résoudre le contrat après mise en demeure restée sans effet dans un délai supplémentaire raisonnable, ou immédiatement dans les cas prévus par la loi. Le remboursement des sommes versées au titre du contrat résolu intervient dans les quatorze jours suivant sa résolution. Les autres recours légaux restent ouverts.

9 Garantie commerciale des réparations

SOLUTION PHONE offre sans supplément une garantie commerciale de six mois sur la réparation réalisée, pièces et main-d’œuvre comprises, y compris les interventions de micro-soudure. Elle commence à la restitution de l’appareil réparé, dont la date figure sur la facture. Le garant est SOLUTION PHONE, aux coordonnées de l’article 1. Elle se met en œuvre auprès de l’atelier de Mâcon en France. Ces conditions sont remises sur support durable.

Le client signale le défaut par téléphone, courriel ou à l’accueil et fournit la facture ou un justificatif permettant de retrouver l’intervention. Après vérification, les défauts couverts liés à la réparation sont corrigés gratuitement, pièces et main-d’œuvre comprises. Si un retour est nécessaire pour un défaut couvert, ses modalités sont organisées sans frais pour le client.

La garantie ne couvre pas une panne nouvelle sans lien avec l’intervention ni un dommage postérieur imputable à un choc, une immersion, un usage inadapté ou une intervention ultérieure ayant causé le défaut. Une exclusion doit être justifiée par son lien avec le défaut ; le retrait d’une étiquette ou le démontage ne supprime pas automatiquement tous les droits. Une prestation nouvelle payante nécessite un accord préalable.

Toute période d’immobilisation pour une remise en état couverte suspend la durée de garantie restant à courir dans les conditions légales. La garantie commerciale s’ajoute aux recours légaux et ne les limite pas. Son expiration ne ferme pas un recours pour mauvaise exécution de la réparation. La garantie légale de conformité peut s’appliquer à une vente distincte ou à une fourniture de pièce constituant l’objet principal du contrat ; elle ne couvre pas automatiquement tout l’appareil du seul fait de la réparation.

10 Ventes et garanties des produits

Avant une vente, le client reçoit les caractéristiques essentielles du produit : état neuf, occasion ou reconditionné, modèle, capacité, état esthétique et défauts connus, accessoires inclus, prix et conditions de délivrance. Pour un appareil comportant des éléments numériques, les informations disponibles sur la compatibilité, les fonctionnalités et la fourniture des mises à jour sont communiquées sur support durable. Le terme reconditionné est utilisé pour un produit ayant subi les contrôles et interventions requis par les textes.

Les biens vendus à un consommateur bénéficient de la garantie légale de conformité de deux ans à compter de leur délivrance, y compris les biens d’occasion et reconditionnés. Pour un bien d’occasion ou reconditionné, la présomption d’antériorité du défaut s’applique pendant douze mois ; cette présomption plus courte ne réduit pas la durée de la garantie. SOLUTION PHONE est l’interlocuteur du client pour les garanties légales aux coordonnées de l’article 1.

SOLUTION PHONE offre également sans supplément une garantie commerciale de douze mois sur les smartphones reconditionnés et les accessoires électriques vendus, couvrant leurs dysfonctionnements. Elle débute à la délivrance, s'applique en France et se demande auprès de l'atelier par téléphone, courriel ou à l'accueil avec une preuve d'achat. Les défauts couverts sont pris en charge sans frais par remise en état ou remplacement approprié ; les modalités sont convenues avec le client. Les dommages postérieurs causés par une casse, un liquide ou une utilisation inadaptée sont exclus seulement lorsqu'ils sont à l'origine du défaut invoqué.

Cette garantie commerciale ne remplace ni ne raccourcit la garantie légale de conformité de deux ans et la garantie des vices cachés. L'immobilisation pour une remise en état couverte suspend la durée restant à courir dans les conditions légales. Les modalités légales ci-dessous restent intégralement applicables. Les frais de mise en conformité ne sont pas à la charge du consommateur.

Encadré sur les garanties légales des biens vendus

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d’immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d’un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (article L. 241-5 du Code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du Code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

Précision pour les biens d’occasion et reconditionnés : conformément à l’article L. 217-7, la présomption d’antériorité des défauts est de douze mois, sans réduction du délai de garantie de deux ans. Modèle d’information prévu à l’annexe de l’article D. 211-2 du Code de la consommation.

11 Annulation et contrats à distance

Pour un contrat conclu en présence du client dans le magasin, il n’existe pas de droit général de rétractation de quatorze jours du seul fait de l’achat ou du dépôt d’un appareil. Le client peut demander l’annulation d’une réparation avant son commencement ; les éventuels frais ou conséquences d’une commande spéciale sont examinés selon les engagements acceptés et les droits légaux, sans pénalité automatique.

Si un contrat est effectivement conclu à distance ou hors établissement, le consommateur bénéficie en principe d’un délai de rétractation de quatorze jours, à compter de la réception du bien pour une vente et de la conclusion du contrat pour un service, sous réserve des exceptions légales. Une simple réservation sans engagement suivie d’un contrat conclu en magasin ne constitue pas à elle seule une vente à distance.

Avant un contrat à distance, SOLUTION PHONE communique les caractéristiques, le prix total, les frais, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les modalités de paiement et de retour, les éventuels frais directs de renvoi et les informations sur la rétractation sur support durable. Aucune livraison payante ou commande à distance n’est engagée sans accord sur ces modalités.

Une demande d’exécution d’un service avant la fin du délai de rétractation doit être expresse. En cas de rétractation après ce commencement demandé, seul le montant proportionné au service fourni peut être dû dans les conditions légales. Le droit de rétractation n’est perdu après exécution complète d’un service que si les conditions légales, notamment le consentement préalable exprès et la reconnaissance de la perte de ce droit, sont remplies.

La rétractation peut être notifiée par un écrit non ambigu à contact@solution-phone.fr ou au 21 rue Gambetta, 71000 Mâcon, notamment avec le formulaire ci-dessous. Les biens concernés sont renvoyés ou restitués dans les quatorze jours suivant la notification. Les remboursements suivent les conditions légales, en principe sous quatorze jours à compter de la notification, avec possibilité pour une vente de les différer jusqu’à récupération du bien ou preuve de son expédition. Les frais de livraison standard initiaux sont remboursés lorsque la loi le prévoit. Seuls les frais directs de retour annoncés avant commande peuvent être supportés par le consommateur. Une éventuelle dépréciation n’est retenue que dans les conditions légales.

Formulaire de rétractation pour les contrats concernés

À adresser uniquement pour exercer le droit de rétractation applicable à un contrat conclu à distance ou hors établissement.

À l’attention de SOLUTION PHONE, 21 rue Gambetta, 71000 Mâcon, contact@solution-phone.fr.

Je/Nous vous notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat portant sur la vente du bien / la prestation de services ci-dessous :

Bien ou service concerné : _____

Commandé le / reçu le : _____

Nom du/des consommateur(s) : _____

Adresse du/des consommateur(s) : _____

Date : _____

Signature du/des consommateur(s), uniquement en cas de notification sur papier : _____

Rayez la mention inutile.

12 Remboursements et recours

Une réparation mal exécutée ou une inexécution ouvre les recours prévus par la loi. Un remboursement ne dépend pas automatiquement de plusieurs tentatives infructueuses. Les conséquences d'une annulation commerciale sont distinguées de celles d'un retard, d'une inexécution ou d'un défaut couvert par une garantie légale.

Les remboursements dus sont réalisés sans frais dans les délais et selon les modalités légales applicables. Aucun avoir ni appareil de remplacement n'est imposé à la place d'un remboursement auquel le client a légalement droit.

13 Confidentialité et données personnelles

Les informations nécessaires à la prise en charge, à l'exécution du contrat, à la facturation, au SAV et aux obligations légales sont traitées par SOLUTION PHONE. L'accès aux contenus de l'appareil est limité aux opérations convenues ; aucune consultation ou copie étrangère à l'intervention n'est autorisée.

Si le Bonus Réparation est demandé, les données et justificatifs nécessaires sont transmis à l'éco-organisme et à ses prestataires habilités pour l'instruction, le remboursement et les contrôles du dispositif. Une enquête de satisfaction peut être adressée au client. Les bases légales, destinataires, durées de conservation et droits sont détaillés dans la politique de confidentialité accessible à https://solution-phone.fr/politique-confidentialite.html et communiquée au client.

Les demandes d'accès, rectification, effacement, limitation, opposition ou portabilité, lorsqu'elles s'appliquent, peuvent être adressées à contact@solution-phone.fr. Le consommateur peut saisir la CNIL. Les messages de suivi de réparation ne constituent pas une autorisation de prospection commerciale.

14 Réclamations

Toute réclamation peut être adressée à contact@solution-phone.fr, par courrier au 21 rue Gambetta, 71000 Mâcon, ou présentée à l'accueil. Un recommandé n'est pas imposé pour examiner une réclamation et aucun délai général de dix jours ne supprime les droits légaux.

SOLUTION PHONE répond aux échanges écrits dans un délai maximal de huit jours ouvrés. Lorsqu'une analyse complémentaire est nécessaire, le client reçoit une information sur le suivi et le délai envisagé.

15 Droit applicable et règlement des litiges

Le droit français s'applique sous réserve des dispositions impératives protégeant le consommateur. Une solution amiable peut être recherchée auprès de SOLUTION PHONE. À défaut, le consommateur peut saisir la juridiction compétente selon les règles légales ; aucune compétence exclusive du tribunal de commerce ne lui est imposée. La recherche d'un accord amiable ne prive pas le consommateur de ses droits et recours.

16 Conservation et version des conditions

Le client reçoit les conditions applicables et les documents de prise en charge, de vente ou de garantie sur support durable. Une copie de cette version est téléchargeable à https://solution-phone.fr/documents/conditions-generales-solution-phone-2026-11-06.pdf. Les stipulations particulières ne réduisent pas les droits impératifs du consommateur. Si une clause est déclarée inapplicable, les autres demeurent applicables dans les limites légales.

Bonus Réparation QualiRépar

Lorsque la labellisation du site est valide pour l’activité concernée, l’éligibilité de l’appareil et de la réparation est vérifiée avant l’accord du client selon les règles du Fonds Réparation en vigueur. Le dispositif vise les appareils détenus par des particuliers et les interventions éligibles hors garantie légale ou commerciale et non prises en charge par une assurance.

Le Bonus applicable est déduit du montant TTC de la facture. Celle-ci distingue le prix de la réparation avant Bonus, sa déduction et le reste à payer. Le client règle seulement le reste à charge ; SOLUTION PHONE effectue la demande de remboursement auprès de l’éco-organisme. Le financement relève du Fonds Réparation des éco-organismes ecosystem et Ecologic.

Un diagnostic seul, un achat d’accessoire ou une réparation uniquement esthétique ne donne pas droit au Bonus. Les autres exclusions et conditions du dispositif en vigueur sont vérifiées avant engagement. Une prestation non éligible est annoncée avec son prix TTC sans Bonus ; aucune remise équivalente financée par SOLUTION PHONE n’est automatiquement accordée. Une enquête de satisfaction peut être adressée au client.